

Sep 2025. Issue 200

ZOOM IN TRADE

신한관세법인 월간 관세 무역 소식지

Where Is Grace Chang?

03 ... “나는 돌잡이로 이웃의 손을 잡았어요.”*

생각과 현실

06 ... Think outside the box - 위기의 우리 기업을 위해 수출입 비용절감 방안을 생각하자

최신 관세 판례 분석

12 ... 수원지방법원 2023. 10. 12. 선고 2021구합69289 판결 [관세등경정 거부처분취소] 브랜드 물품을 수입하는 거래를 하면서 생긴 PMI (Planning Marketing Invoice) 미지급금액이 이 사건 브랜드 물품의 실제거래가격 중 일부로서 수입물품의 과세가격에 포함하는지 여부

논리로 푸는 HS 사례

16 ... 팬(FAN)의 품목분류 사례(조심 2024관 0089)를 통한 관세율표상 열거된 용도의 해석 방법

Global Customs Insight

21 ... AI와 통관 실무

FTA 및 수출입 실무 안내

24 ... 과세가격 신고자료 일괄제출 제도 시행

관세무역개정 내용과 의견

26 ... 「관세청 납세자보호에 관한 고시」 일부 개정

ZOOM-IN TRADE

“나는 돌잡이로 이웃의 손을 잡았어요.”*

장 승 희
대표 관세사

“
오늘 내가 먼저 내미는 한 손, 그 손을
잡아주는 또 한 손에서 우리의 공손과 덕과
예가 시작됩니다. 그리고, 이 사회는 좀 더
살만한 사회로 전진할 것입니다.
”



첫돌을 맞는 아기의 축하 잔치에서 하이라이트는 돌잡이입니다. 아기 앞에 다양한 물건을 놓고, 어떤 걸 먼저 잡는지에 따라 장래 희망이나 성향을 상징적으로 예측해 보는 것이지요. 전통적으로는 쌀, 붓, 활, 돈, 실 등 건강이나 수명, 학문과 지혜 등을 상징하는 물건들이 아기 앞에 놓여 집니다. 세태가 바뀌며 직업을 나타내는 마이크, 청진기, 판사봉, 골프공 등이 추가되고 있습니다. 부모들의 바램을 은연중에 보여 주고 있습니다.

그런데, 성대한 돌잔치 대신 어려운 이웃을 돌아 본, 아기에게 돌잡이로 물건이 아닌 이웃의 손을 잡게 한 부모가 있습니다.

이번 달 생각과 현실은 **‘Think outside the box - 위기의 우리 기업을 위해 수출입 비용절감 방안을 생각하자’**입니다. 최신 관세 판례 분석은 **‘수원지방법원 2023. 10. 12. 선고 2021구합 69289 판결 [관세등경정거부처분취소] 브랜드 물품을 수입하는 거래를 하면서 생긴 PMI(Planning Marketing Invoice) 미지급금액이 이 사건 브랜드 물품의 실제거래가격 중 일부로서 수입물품의 과세가격에 포함하는지 여부’**이며, 논리로 푸는 HS 사례는 **‘팬(FAN)의 품목분류 사례(조심 2024관 0089)를 통한 관세율표상 열거된 용도의 해석 방법’**입니다. 또한 *Global Customs Insight*는 **‘AI와 통관 실무’**이며, FTA 수출입 실무 안내는 **‘과세가격 신고자료 일괄제출 제도 시행’**, 관세무역개정 내용과 의견은 **‘관세청 납세자보호에 관한 고시’ 일부 개정**입니다.

대한민국 잘 될 거야!

'815런'은 해마다 광복절을 기념하여 '대한민국 잘 될 거야' 라는 슬로건과 함께 개최되는 마라톤입니다. '착한 러닝으로 유명한' 가수 션이 2020년 독립유공자 후손을 위한 주거환경개선 캠페인으로 시작했습니다. 81.5 Km를 달리며 모은 성금 전액을 한국 해비타트에 기부하여 어려운 상황에 있는 후손들에게 새 보금자리를 선물해 왔습니다. 해마다 기업과 시민들이 힘을 보태며 기부는 더 커졌고, 지난 몇 년 동안 수많은 참가자들의 땀방울이 실제 집으로, 따뜻한 방으로 변해 갔습니다. 달리는 기록을 세우는 스포츠이기도 하지만, 누군가의 내일을 바꾸는 연대가 될 수 있음을 보여줍니다.

션은 사랑하는 아내와의 결혼에 감사와 기쁨이 넘쳤습니다. 그래서, 결혼식 다음날부터 매일 1만원씩을 모으는 작은 기부를 아내와 시작했습니다. 이후 20여년간 꾸준히 기부의 삶, 천사의 길을 걷고 있습니다. 첫 아기가 태어나자 감사하고 기쁜 마음에 직접 육아를 담당하였습니다. 이때 절약하게 된 육아 비용과 생략한 첫돌 잔치의 비용을 아이의 이름으로 어린이 병원에 기부 하였습니다. 직업이 아니라 삶 자체가 봉사가 된 사람. 그는 경제적·신체적으로 어려운 이들을 만날 때마다 먼저 손을 내밀었습니다. 손을 잡는 일, 그것이 그의 방식인 것이지요

소외된 이들과 함께 걷다

창원의 치과의사인 박윤규 원장도 그렇습니다.** 그는 스무살 되던 해에 열차 사고로 오른쪽 다리를 잃었습니다. 수술 후 재활하고 다시 회사에 나갔으나 '온실 속의 화초'처럼 지내고 싶지 않았습니다. 26세에 치의대에 입학하고 32세에 치과의사로 개원했습니다. 그러나, 안정적인 직업을 갖고도 그는 안주하지 않았습니다. 본업 못지 않게 '봉사'영역에 에너지를 쏟았습니다. 다문화 가정, 보훈 가족, 군 장병을 돕고, 해외 의료봉사까지 스스로 '파병'하듯 떠납니다. 이틀간 400명까지 치료를 하기도 합니다.

"재능과 노력과 시간을 투자해 재물을 얻는 게 직업이라면 재능과 노력과 시간, 재물을 투자해 만족을 얻는 게 봉사입니다. 즉각적으로 만족을 얻고 즐겁잖아요. 그걸로 이미 모두 돌려받은 겁니다."

우리는 돌잡이에서 아기의 손끝만 보지만, 사실 훗날 우리의 손이 어디를 향할지를 미리 배우는 의식인지도 모릅니다. 쌀과 돈, 마이크와 청진기도 좋지만 언젠가 우리 각자의 손이 누군가를 붙잡아 일으키는 손이 되길 바랍니다.

“어려서 공손하지 않으면 부끄러움이고, 어른이 되어 덕이 없으면 수치이며, 늙어서 예가 없으면 죄”라는 말이 있습니다. 연약한 아이로 두 주먹 꼭 쥐고 세상에 나왔으나 이곳에서 살아갈 때는 그 손을 펴야 합니다. 이웃에게 내밀고, 함께 잡고 같이 걸어가야 합니다.

찰스 디킨스의 스쿠루지 영감은 뒤늦게라도 회개했습니다.*** 이웃에게 손을 내밀고 다행히 수치와 죄에서 벗어났습니다. 하지만 여전히 탐욕 속에서 스스로를 고립시키는 이들도 있습니다.

오늘 내가 먼저 내미는 한 손, 그 손을 잡아주는 또 한 손에서 우리의 공손과 덕과 예가 시작됩니다. 그리고, 이 사회는 좀 더 살만한 사회로 전진할 것입니다.

감사합니다

그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는대로 너희도 남을 대접하라 이것이 율법이요 선지자니라 (마태복음 7:12)

*선(지누선). 2025.09.14. [https://namu.wiki/w/%EC%85%98\(%EC%A7%80%EB%88%84%EC%85%98\)](https://namu.wiki/w/%EC%85%98(%EC%A7%80%EB%88%84%EC%85%98))

**김경화. (2025.09.13). 스물에 오른발 잃었지만 환갑엔 소외된 이들과 매일 함께 걷는다. 조선일보.

<https://www.chosun.com/3PD7M3JQJZDCTH5ZLTX3FYN5I4/>

*** 찰스 디킨스. (2003.12.15). 크리스마스 캐럴. 서울: 비룡소

신한관세법인
장승희 



생각과 현실

Think outside the box 위기의 우리 기업을 위해 수출입 비용절감 방안을 생각하자

1. 미국 수출 비중 축소는 우리 기업의 위기

한국에서 직수출은 15%, 해외진출 기업을 통한 간접수출은 5~10%이다. 이를 포함하면 미국 수출 비중은 20~25%에 달한다. 특히 중요 산업인 자동차와 자동차 부품은 30~35%, 이차전지는 25~30%, 반도체는 15~18%, 디스플레이는 10~15%, 철강은 10~12%를 차지한다.

미국 수출 비중이 줄어들면서 새로운 시장 개척에 대한 시도와 요청이 있어 남미, 동남아, 중동, 인도, 중국, EU 등으로 시장 확장을 위해 더욱 노력하고 있다.

하지만 미국 시장만큼 고사양의 제품을 받아줄 새로운 큰 시장은 많지 않다. 단순히 수출 비중의 문제가 아니라 다른 국가에 비해 이익이 크다는 점, 미국 시장이 위축될 경우 우리 기업과 한국 경제에 미치는 영향이 엄청난 파괴력을 가져올 것이라는 점을 이미 알고 있다. 올해 4월부터 인상된 관세 부담을 우리 수출 기업이 감당하는 것도 조만간 임계점에 이를 것이다.



서 영 진

부대표/관세사
wedjin8@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 기업심사
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

2. 기업의 관세 부담을 줄여 줄 수 있도록 지금 운영되고 있는 제도 전반을 다시 보자

미국 수출시장이 위축된다고 해서 직원 감축이나 사업 축소로 대응하는 것은 한국 경제 전체에 침체를 가져올 수 있으므로 바람직하지 않다. 기업은 자체적인 비용 절감을 위해 구조조정 등 혁신을 추구하겠지만, 정부는 일시적인 재정 지원뿐만 아니라 재정이 투입되지 않으면서도 도움이 되는 제도적 지원에 적극 나서야 한다.

정부의 재정 지원은 금방 바닥이 보일 것이기 때문에 작은 변화를 통한 혁신이 무엇보다 필요한 때이다. 올해 추가경정예산을 통해 철강 등 미국 수출에 가장 타격을 받는 산업 중심으로 지원할 수 있지만, 내년·내후년까지 계속할 수는 없다.

정부가 재정 투입을 하지 않고도 할 수 있는 제도에서의 작은 변화가 곧 혁신이다.

3. 수출입 통관의 모든 제도를 새로운 틀에서 다시 사고해 보자

1996년 수입신고수리제도가 시행된 이후 관세 행정은 납세자의 자발적인 법규 준수를 통해 거의 대부분의 기업이 스스로 책임을 지고 통관 질서를 유지해 왔다.

그동안 크고 작은 업무 개선이 이루어졌지만 점점 더 수출입 규제가 늘어나고 있는 것에 대해 관세청과 세관의 업무 담당자들은 유심히 보아야 한다.

이 제도가 꼭 필요한가? 이것으로 무엇을 얻고자 했고, 무엇을 얻고 있는가? 미처 생각해보지 않아서 그냥 잃고 있는 것은 없는가?

우리의 제도들 중 관행적으로 예전부터 해왔으나 지금도 꼭 지킬 필요가 있는 지, 이것이 관세 행정뿐 아니라 기업에도 도움이 되는지 고민해야 한다. 기업의 비용 관점에서 현재의 관세 행정에서 필요 없는 부분은 과감하게 바꾸려는 시도가 필요하다.

4. 우리 기업의 오로지 비용 절감 관점에서의 관세제도 개선 아이디어를 생각해 보자

위기의 우리 기업의 비용 절감을 위해 관세제도 전반에서 이제까지 당연하게 받아들여온 제도에 대해 생각의 폭을 넓혀보자. 아래는 필자가 빠르게 생각해본 것들이다.

1. 월별납부기업을 위한 신용담보 한도액을 과감하게 증액해 기업의 담보 부담을 줄인다.

한국 경제 성장은 2025년 1%도 달성하기 어렵다고 하지만, 매년 인플레이션과 세계 경제 성장의 영향으로 수출입 금액은 증가하고 있고, 그에 따른 기업의 사후 납부와 월별 납부에 필요한 신용담보액은 매년 부족해지고 있다.

부족한 신용담보 한도액 증액을 위해 기업은 개별 분석으로 세관장에게 요청하고 있는데, 과거 통관 실적을 기준으로 삼는 현행 방식에서 벗어나 현재보다 30% 정도 과감하게 높이는 방안을 생각해 보자. 재정 지원 없이 제도만으로 기업의 자금 부담을 줄일 수 있는 방안이 될 수 있다. 어차피 기업은 계속 수입을 하고 있기 때문에 체납도 거의 불가능하다. 신용담보 한도액을 관세청에서 과감하게 늘려줄 경우 기업의 담보 부담은 크게 줄어들 것이다.

2. 외국인투자기업에 대한 월별납부 요건 완화

월별납부 대상 기업으로 지정받기 위해서는 최근 2년간 수입 실적에서 체납이 없는 기업이어야 하는데, 한국에 제조공장을 설립하는 외국인투자기업에는 설비와 원재료에 대해 첫 수입부터 월별납부가 가능하도록 검토해보자.

제조업 부흥을 위해 미국 트럼프 대통령은 전 세계 주요 국가를 상대로 고율의 관세를 부과해 관세 전쟁을 벌이고 있다. 우리나라는 재정 투입 없이 외국인투자기업을 위해 이 정도는 과감히 할 수 있지 않을까? 관세청 담당자가 어떻게 생각할지 모르겠지만 건의해볼 만하다. 이런 사고에는 외국인투자기업이 관세를 체납하지 않을 것이라는 믿음과, 외국인투자기업과 관세청이 신뢰를 바탕으로 서로 도와야 한다는 전제가 있다.

3. 사전납부제도를 보험보증(bond)에 의한 사후납부제도로 전환

월별납부나 사후납부기업이 아닌 경우 수입신고 수리 전에 관세 및 제세를 납부해야 수입신고필증을 받아 통관할 수 있다.

미국 통관제도와 같이 보험보증제도를 도입하면 세금 납부를 수입통관 이후로 미룰 수 있고, 이로써 더 빨리 통관할 수 있어 물류비 절감뿐 아니라 산업 속도를 가속화할 수 있다.

신속통관은 기업의 물류비 절감뿐만 아니라 공항·항만 하역시설, 보세창고, 내륙운송 등 물류에 대한 추가 투자 없이도 가장 효율적으로 시간·공간·인력을 활용할 수 있어 효율성이 증가한다. 산업 경쟁력이 높아지는 방향으로 관세 행정 절차를 바꿀 필요가 있으며, 작은 변화를 통해 혁신을 빠르게 추진해야 한다. 신용도를 믿지 못하는 기업에 대한 우려는 보험제도로 흡수해 세관의 체납 위험을 줄이면서도 빠른 통관제도를 운영할 수 있도록 고민해야 한다. 이제까지 처리 속도를 높이는 것을 신속통관이라 했지만, 앞으로는 위험 분산을 통해 신용사회로 나아가는 변화를 관세 행정도 도입할 필요가 있다.

4. 수출입통관부서 단축근무자의 업무서류 자동 인계 프로세스 도입

수출입 담당 공무원이 육아 등을 이유로 단축근무제를 이용하면서 수출입 통관이 지연되는 사례가 발생하고 있다. 업무 인수·인계 체계가 갖추어져 있다고는 하지만, 담당자가 보완 요구만 하고 퇴근할 경우 기업 입장에서는 당일 처리가 필요한 통관서류가 지연될 수 있으며, 이때 수출입기업은 통관담당 팀장에게 담당자 변경을 요청해야 하지만 실제로는 연결이 쉽지 않아 어려움이 크다.

기업이 생산이나 연구에 즉시 투입해야 하는 긴급 수입물품의 경우 통관 지연으로 기업은 발을 동동 구를 수밖에 없다. 생산자와 연구자는 물류 담당자를 재촉하게 되고, 관세법인은 이를 세관에 전달하는 과정에서 추가적인 시간과 노력이 필요하다. 특히 오후 4시 이후 단축근무자의 수입신고서에 대해 담당 공무원이 다음 담당자에게 제대로 인계하지 않으면 처리가 지연된다. 통관팀장을 직접 찾아가 인계를 요청하는 것은 시간과 비용이 많이 들며, 생산·연구 현장의 긴급 요청이 세관에 전달되기까지 중간에 많은 노고가 발생하는 것이 현실이다.

이런 문제를 해소하기 위해서는 병원의 간호업무 인계처럼 단축근무 공무원이 매일 정해진 시각에 후임 담당자에게 통관 건을 자동·체계적으로 인계하는 절차를 마련할 필요가 있다. 업무 인계 프로세스를 재설계하여 긴급 통관 건에 대한 우선처리 체계를 마련한다면 세관·관세법인·기업 모두의 업무 부담이 줄어들고 통관 속도도 개선될 수 있다. 긴급 통관이 필요한 건에 대해 신속한 처리가 가능해져 기업의 생산 및 연구 활동에 차질이 줄어들고, 통관팀장이나 관세법인을 거쳐야 하는 불필요한 중간 절차와 비용이 감소하며, 작은 변화이지만 세관 업무의 효율성과 기업 만족도가 함께 향상되는 혁신이 될 수 있다.

5. 수출입신고 오류 제재인 P/L 제재와 검사비율 상향 폐지 검토

수출입신고에 오류가 발생하여 정정하는 것은 이미 시정이 이루어진 것이다. 수출입신고 오류방지 고시에서는 오류 발생을 미연에 방지하기 위한 제재수단으로 P/L 제재와 검사비율 상향을 운영하고 있는데, 이 제도가 과연 오류 발생을 줄이는 목적을 달성하고 있는지 고민해야 한다.

통상 P/L 제재와 검사비율 상향은 몇 주간 또는 몇 개월간 지속되는데, 오류가 발생한 것은 이미 시정된 사항이므로 수입신고서류를 제출하는 관세사의 시간만 늘리고, 검사비율 상향은 세관공무원의 시간만 늘린다. 이러한 검사비율 상향은 위험화물 검사 적발에 전혀 도움이 되지 않는다. 통관시간만 지연시킬 뿐이고, 수백 건을 수입해도 검사를 받지 않는 기업만 늘릴 뿐이다. 한정된 관세사 인력과 한정된 세관검사 인력의 효율성만 떨어뜨린다. 통관시간을 지연시키는 것을 제재수단으로 삼는 것은 기업의 경쟁력을 떨어뜨리는 것이므로 폐지를 적극 검토해야 한다.

검사비율 상향은 평소 1~2% 검사에서 10~20%까지 상향되는데, 이 같은 상향은 기업에 오류를 미연에 방지하라는 경고 수단일 수 있으나 이미 오류가 발견되어 시정한 기업에는 새로운 검사적발 효과가 크지 않다. 차라리 이미 적발된 기업보다 새로운 기업의 수출입물품에 검사를 집중하는 것이 관세행정 질서유지에 더 도움이 된다.

6. 세관이 충분히 확인할 수 있는 것은 타 기관에 맡기지 말고 직접 하자

세관장확인대상물품 중 야생동식물보호법 대상물품은 지방자치단체(구청)의 확인을 받아 통관한다. 살아있는 동식물이 아닌 이미 제품화된 물품인 경우 외국 제조자가 통상 야생동식물이 아님을 증명하는 서류를 발급받아 오는데, 구청은 환경부 DB를 조회해 회신하며 처리기일이 7일, 복합 심사가 필요한 경우 14일이 소요된다. 이런 제도처럼 세관공무원이 수입통관 시 충분히 정보를 확인할 수 있는 사항이 많다. 세관장이 먼저 확인하고 사후에 관계기관에 통보하면 될 일을 사전 확인 절차로 인해 통관시간만 지연시키는 것은 없는지 세관장확인대상을 다시 살펴보자.

5. 기업의 부담이 되는 규제를 줄이도록 획기적으로 검토해야 이 위기를 넘길 수 있다

1. 부처 규제에는 산하기관·협회의 이익이 숨어 있다

2. 수출입 규제 중 수입요건 분야는 대개 부처에서 요구한 사항인데, 소비자 보호나 안전을 위해 도입한 규제 중에는 부처 산하기관이나 협회의 이익을 얻기 위한 것이 많다.

특히 FTA 특혜관세 적용을 위한 원산지 증명서류를 준비하는 데 많은 비용이 지출되고, 화학·식품·의

약품 등에서 요구하는 시험성적서도 외국의 시험성적서를 인정하지 않아 국내에서 재검사·재인증으로 비용이 발생한다.

3. 전수 검사를 요청하게 됨에 따라 기업이 수입하는 물품과 전자상거래로 쿠팡이 수입하는 물품의 원가가 달라진다. 전략물자 이중용도 품목 심사도 기업 비용을 늘리는 대표적 규제이다.

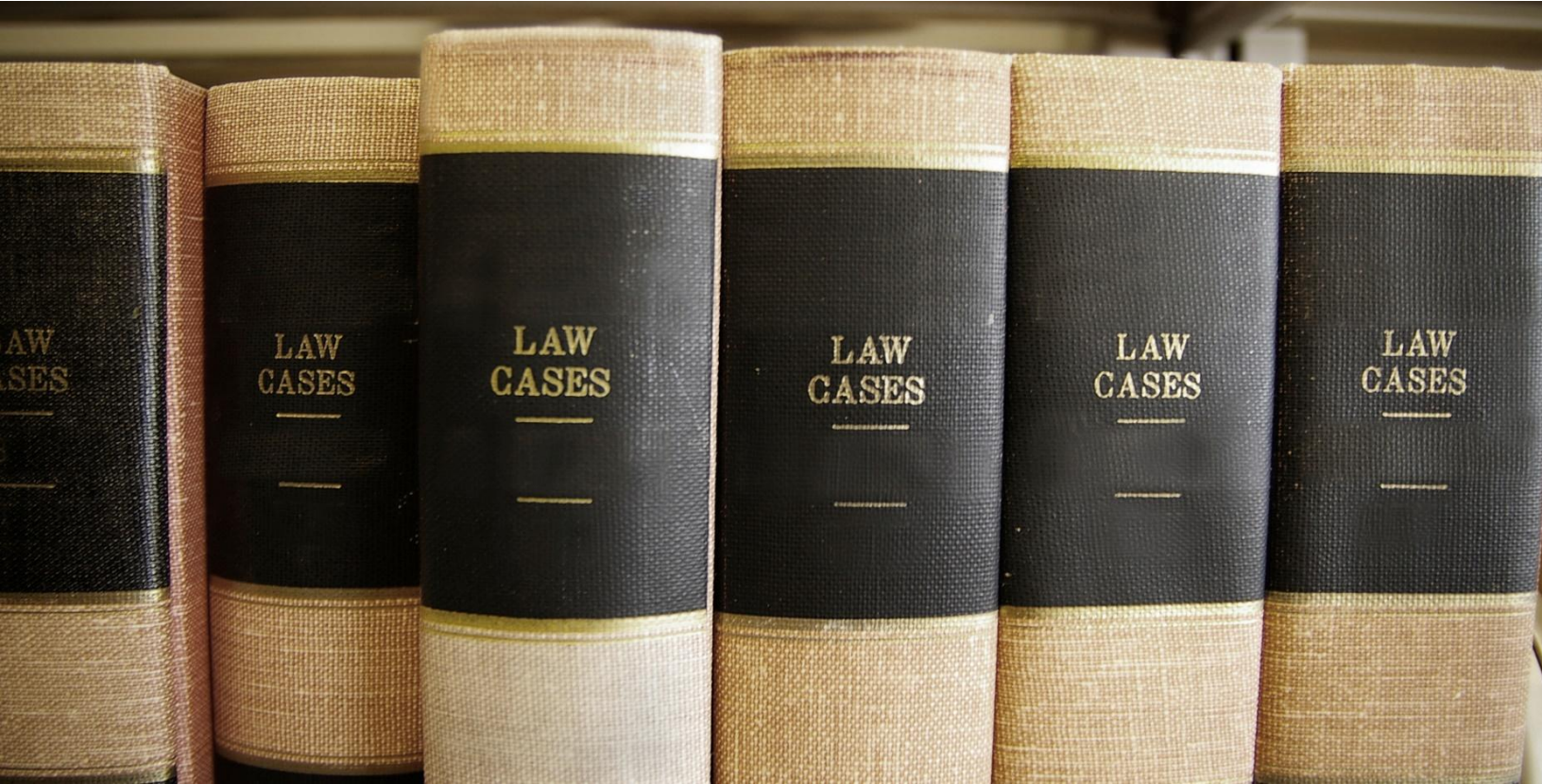
4. 세관 규제 중 기업에 비용만 증가시키는 것

5. 수출입통관 과정에서 세관이 확인하는 규제 중에는 다른 부처나 기관의 이익을 돕거나 그냥 기업의 부담만 가중시키는 것이 있을 수 있다. 현재 기업이 수입하는 태블릿 PC 한대, 연구용 샘플도 일일이 전기용품 안전인증이나 전자파적합등록확인서, 화학물질 확인면제확인서를 받아 제출해야 하는데 기업 비용이 증가하고 면제확인서를 받기 위한 관세업무 종사자의 업무시간도 늘어난다. 통관도 지연된다.

전기 안전이 중요하고 전자파로부터 국민을 보호하려면 전자상거래통관물품과 일반 기업의 샘플통관물품의 통관절차를 통일해야 한다. 한쪽에서는 1억 건이 넘는 전자상거래 물품이 수입요건 없이 통관되고 있는 현실에서 기업이 연구에 필요한 긴급물품에 대해서만 확인 절차를 강화하고 있다.

세관이 규제기관의 이익을 도와주는 기관이 되어서는 안 된다. 우리 모두 기업 비용을 절감하는 방법을 적극적으로 찾고, 정부도 재정 투입이 없이도 도와줄 수 있는 것부터 찾아보는 노력을 해야 할 때이다. 이 위기를 잘 넘기지 못하면 한국 경제에 큰 위험이 닥칠 수 있다.

결론적으로 기업의 비용을 절감할 수 있는 다양한 아이디어를 적극적으로 발굴하고, 이를 정부와 관계기관에 꾸준히 건의해 나가는 것이 중요하다. 작은 개선이라도 모이면 큰 변화를 만들어 한국 기업의 경쟁력 강화와 국가 경제 안정에 기여할 수 있을 것이다.



최신 관세 판례 분석

수원지방법원 2023. 10. 12. 선고 2021구합69289 판결 [관세등경정거부처분취소] 브랜드 물품을 수입하는 거래를 하면서 생긴 PMI(Planning Marketing Invoice) 미지급금액이 이 사건 브랜드 물품의 실제거래가격 중 일부로서 수입물품의 과세가격에 포함하는지 여부

[사실관계]

가. 당사자들의 관계 및 유통계약 내용

원고는 C브랜드를 보유한 글로벌 그룹(C) 산하의 특수관계사 E(브랜드 관리·유통사)와 2009년 유통·공급계약, 상표권사용계약, 지원용역계약을 체결해 한국 내 독점 판매권을 얻고, 이후 E에 구매주문 및 대금지급을 하고 이 사건 브랜드 물품을 수입하여 판매해오고 있다.

E는 쟁점물품을 직접 생산하지 않고 방글라데시의 F 등 제3국 위탁생산자에게 제조를 맡겼으며, 원고는 수입통관 시 위탁생산자의 상업송장 가격에 E에 지급한 상표권 사용료와 디자인 비용은 별도로 과세가격에 가산하여 거래가격으로 신고하였다.



김 학 현

관세사

hhkim@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

E는 위탁생산자의 상업송장과 별도로 원고에게 대금청구서 (PM: Planning Marketing Invoice) 를 매월 발행하였으며 PMI 상에는 원고에게 대금지급을 요청한 금액인 'PMI미지급금액'이 기재되어있다.

나. 서울세관장의 이 사건 브랜드 물품 수입과 관련 관세심사와 관세 등 부과 등

서울세관장은 심사 결과 원고가 통관 시 제3국 위탁생산자 상업송장상의 생산 대금만을 물품대금으로 신고했으나, E가 매월 발행한 PMI(Planning Marketing Invoice)의 'Remains to pay'(PMI 미지급금)도 수입물품의 거래가격에 포함되어야 함에도 누락했다고 보았다.

유통·공급계약 등 거래구조에 비추어 이 사건 물품의 실질 판매자는 제3국 위탁생산자가 아니라 E이며, 따라서 거래가격은 제조송장상의 생산대금과 상표권·디자인 비용에 PMI 미지급금을 더한 금액으로서 관세법 제30조 제1항의 '구매자가 실제로 지급하여야 할 가격'(고시상의 '실제지급금액')에 해당한다고 보았다.

이에 따라 세관은 PMI 미지급금 총액을 월별 수입액 비율로 각 수입신고 건에 안분해 과세가격에 가산하여 경정·고지했고 이후 일부를 직권 감액하였다.

[쟁점사항]

PMI 미지급금액이 원고가 이 사건 브랜드 물품의 수입과 관련하여 E에 지급하기로 약정한 물품대가의 일부로서 관세법 제30조 제1항 각 호 외의 부분 본문에서 정한 '우리나라에 수출하기 위하여 판매되는 물품에 대하여 구매자가 실제로 지급하여야 할 가격'에 포함되는 것인지 여부

[결정요지]

1. 이 사건 브랜드 물품 수입거래의 당사자

- ① 관계·계약: 원고는 CSO 체계 하에 설립되어 2009년 E와 유통·상표권사용·지원용역 계약을 체결했고, 발주와 대금(제조자 송장가·로열티·디자인비) 지급의 상대방을 E로 일원화했다.
- ② 계약상 귀속: 인도 전 소유권·위험은 E가 부담하고, 반품 승인·하자/PL 책임, 주문서·월별 청구서 발행 등 공급·정산의 핵심 권한도 E에게 있다.
- ③ 제조자와 직접 거래 부재: 원고는 E를 거치지 않고는 수입할 수 없으며, 위탁생산자 선정·가격협상·대금지급을 직접 수행한 사실이 없고 실무 절차는 모두 E와 진행되었다.

- ④ 종합 판단: 계약 내용과 실제 거래 흐름을 종합하면 이 수입거래를 자기 계산과 위험으로 수행한 주체는 E이므로, 실질·계약상 판매자는 제3국 위탁생산자가 아니라 E이다.
- 2. PMI 미지급금액의 이 사건 브랜드 물품 거래가격 포함 여부
 - ① 계약 내용·거래 경위상 PMI의 성격 : 원고는 PMI의 성격을 수입물품과 무관한 사업지원비용으로 주장하나 유통·공급계약에 따라 E 이전가격정책에 기초해 월별 PMI (지불요청서)를 발행했고, 항목(매출액·할인율·재판매차감·기지급액·미지급금)구조가 물품대금 정산체계에 부합한다. 원고는 장기간 PMI 미지급금을 매출원가(COGS)로 계상했고 외환신고서에도 재고 매입채무로 표기하였다. 세관 심사 이후 판매관리비로 돌린 것은 형식 변경에 불과하여, PMI를 사업지원료로 보기는 어렵다.
 - ② APA 신청에 대한 평가 : APA는 목적, 법적근거, 평가기준이 관세평가와 다르며 관세법상 과세가격을 구속하지 않는다. 원고가 APA에서 거래유형을 유통→사업지원으로 변경·승인받았더라도, 관세법 §37, §37의2 사전조정을 신청하지 않은 이상 과세가격 판단의 전제가 될 수 없다.
 - ③ 사업지원계약서(Business Support Agreement) 평가 : 원고는 기업심사가 진행 중이던 2015. 12. 경 E와 사이에 BSA를 작성하였고, E는 2016. 6.경부터 원고에게 매월 사업지원 명목의 청구서를 발행한 것으로 보이며, 원고는 'E가 2016. 6. 및 2016. 7.에 그 이전의 PMI와 달리 위 사업지원 명목 청구서를 발행한 점'을 특히 강조하고 있으나 2015.12. 체결된 BSA와 2016.6. 이후의 사업지원 명목 청구만으로 'PMI 미지급금'의 성격이 바뀌었다고 보기 어렵다. 기본적으로 BSA 작성과 사업지원 명목의 청구서의 발행 시기가 일치하지 않고, 월별 용역 내역·증빙이 부족하며, 실질적으로는 기존 PMI와 동일한 정산 메커니즘으로 보인다. 유통계약은 계속 유효하고, 별도 용역대가로 단정할 객관 자료가 부족하다.
 - ④ PMI 미지급금액의 산정방식 등과 관련한 관세법상의 평가: 관세법 §30 및 WTO 관세평가협정상 거래가격은 수입국으로 수출하기 위해 판매될 때 "실제로 지급하였거나 지급하여야 할 총금액"으로, 잠정가격신고나 사전조정신청, 유효한 가격조정약관 등이 없는 한 사후영업이익보정은 원칙적으로 과세가격을 변경하지 않는다. PMI는 잠정가격이나 유효한 가격조정약관의 대상도 아니다. 또한, PMI 미지급금액을 서비스, 용역의 대가로 보아 제외하면 수입물품의 가격은 대부분 위탁생산자의 생산대금, 상표권 및 디자인지원비용, 운임으로만 구성되며 E의 일반이윤·통상경비가 반영되지 않아 정상거래가격으로 보기 어려워 대체방법(§31~§35)으로 가야 하는 모순이 생긴다.

따라서 PMI 미지급금 전부가 과세가격에 포함된다.

[결정의의]

이 판결은 통관 시 거래가격 산정에서 '실제로 지급하였거나 지급하여야 할 금액'을 빠짐없이 포함해야 함을 재확인합니다. 유통·공급계약에 따라 매월 정산되는 본건 PMI 미지급금과 같은 금액이 물품대가의

잔액이라면, 이를 사업지원·용역비 명목으로 과세가격에서 제외하기 어렵습니다.

수출자에게 지급되는 용역비용이 수입물품의 과세가격에서 제외되는 금액임을 입증하기 위해서는 용역 수행내역과 산출근거, 일관된 회계처리 등 객관적 증빙을 갖추셔야 합니다. 객관적인 증빙을 갖추지 못한 경우 세관은 과세가격에 해당비용을 가산하거나, 특수관계자인 경우 특수관계가 가격에 영향을 미친 경우 등을 이유로 대체평가방법 적용 가능성이 높아집니다.

수입거래와 관련하여 지급되는 금액의 성격을 정확히 확인하여 과세가격을 적절하게 산정하여야 하며 사후이익조정 등이 과세가격에 영향을 미치는 경우, 잠정가격신고제도 등을 통해 과세가격의 변동에 대비하여야 하겠습니다.



논리로 푸는 HS 사례

팬(FAN)의 품목분류 사례(조심 2024관 0089)를 통한 관세율표상 열거된 용도의 해석 방법

1. 개요

관세율표에 따르면 테이블용·바닥용·벽용·창용·천장용·지붕용 팬(출력이 125와트 이하인 전동기를 갖춘 것으로 한정)은 8414.51-9000으로 분류됩니다. 위 용도에 전용되는 팬이 아니라면 기타 팬이 특게되어 있는 8414.59-9000으로 분류됩니다. 물론 기본세율은 8%로 동일하지만 한-중 FTA를 적용받는 경우 8414.51-9000은 0%이며, 8414.59-9000은 8%입니다. 따라서 한-중 FTA를 적용 받는 기업이라면 팬 수입 시 HS CODE에 주목할 필요성이 있으며, 최근 조심에서 결정한 내용을 바탕으로 팬 품목분류 기준을 안내드리고자 합니다.



김 정 훈

관세사

jhkim@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

2. 처분 개요

청구법인은 2020.5.11.부터 2022.7.13.까지 중국 소재 A 등으로부터 수입신고 번호 OOM 호 등 21 건으로 Folding Fan(이하 "쟁점①물품"이라 한다) 및 Ceiling Fan(이하 "쟁점②물품"이라 하고, 쟁점①물품과 합하여 "쟁점물품"이라 한다)을 수입하면서, 쟁점물품을 테이블용 및 천장용 팬으로 보아 제 8414.51-9000 호(한·중 FTA 협정관세율 0%)로 신고하였고, 처분청은 이를 수리하였다.

처분청은 2022.4.7. 청구법인에게 쟁점물품이 HSK 제 8414.59-9000 호(기본관세율 8%, 이하 "제 8414.59 호"라 한다)의 '기타의 팬'에 해당한다면서 보정 및 수정신고를 안내하였고, 이에 청구법인은 제 8414.59 호로 정정하고 관세 등을 수정신고·납부하였다.

청구법인은 관세평가분류원장에게 쟁점물품에 대하여 품목분류 사전심사 및 재심사를 신청하였고, 관세평가분류원장은 청구법인에게 쟁점물품의 품목번호를 각각 제 8414.59 호로 회신 및 재회신(이하 "쟁점사전회신"이라 한다)하였다.

3. 청구법인 주장

(1) 쟁점물품의 용도는 테이블용 및 천장용이다.

제 8414.51 호의 용어는 '테이블용·바닥용·벽용·창용·천장용·지붕용 팬(출력이 125 와트 이하인 전동기를 갖춘 것으로 한정한다)'인데 이 소호의 용어 중 '용(用)'은 사용되는 장소를 지칭하는바, 이 장소에서 주로 사용하도록 설계·제작된 물품은 제 8414.51 호로 분류되어야 한다.

쟁점①물품은 원형 좌대(座臺) 위에 선풍기 날개를 받치는 접이식 폴딩(Folding)이 있고, 좌대 뒤에는 합성수지제 벽걸이 고리가 부착되어 있으며, 그 용도는 테이블 등 바닥에 놓고 사용하거나 필요 시 고리를 이용하여 벽 선풍기로도 사용할 수 있다.

쟁점②물품은 천장에 걸 수 있도록 본체 뒷면에 거치홀이 있고 보호망이 없으며, 그 용도는 목욕탕이나 기타 협소한 공간에서 환기용으로 천장 등에 걸어서 사용한다.

쟁점물품의 용도를 더 확장하면 텐트나 나무 등에 걸어서 사용할 수도 있으나, 이러한 용도의 확장은 쟁점물품의 사용 장소가 임의로 부가된 것일 뿐 테이블용 또는 천장용 팬에 적합한 고유의 구조(설계·제작) 자체에는 변함이 없다.

위와 같이 쟁점물품이 특정된 장소 외에 부가적으로 다른 장소에서 사용이 가능하다고 하여 제 8414.51 호에서 제외하여 제 8414.59 호로 분류하는 것은 'HS 해석에 관한 통칙 제 6 호에 위반되고, 이를 기초로 이루어진 쟁점처분은 조세법률주의 원칙에 위배된다.

(2) 쟁점물품의 용도가 다양하다는 처분청 의견은 잘못이다.

처분청은 쟁점물품이 실내·외에서 다양하게 사용 가능하도록 설계·제작되었고, 청구법인의 홈페이지에서도 캠핑용 텐트·유모차 등에 결합하여 범용적으로 사용 가능하다고 홍보하고 있으므로 쟁점물품은 '기타의 팬'으로서 제 8414.59 호로 분류되어야 한다는 의견이다.

그러나 고리나 이동식 거치홀은 고정식보다 편리하게 사용 장소를 변경할 수 있는 이점이 있으나, 이동하여 사용할 수 있다고 하여 이를 범용성이 있다고 할 수 없고, 쟁점①물품은 그 무게가 500g~610g 정도여서 휴대용 선풍기처럼 휴대하여 사용하기에 부적합하며, 이동성은 쟁점물품의 소형화·접이 기능·배터리 내장·리모콘 등 물품 자체의 특성에 기인한 것이지 고리 또는 거치홀을 부착함으로써 발생한 것이 아니고, 고리 또는 거치홀의 부착은 기존의 기능에 벽걸이 및 보관 기능이 부가되는 것에 불과하다.

4. 처분청 의견

쟁점물품은 무선으로서 이동이 편리하고 쟁점물품에 부착되어 있는 손잡이와 고리 또는 거치홀을 활용하여 탁상용뿐만 아니라 천장이나 야외용 텐트의 행거형 서큘레이터, 텐트 타프팬, 난로의 열기 순환 등 실내·외에서 사용할 수 있는 팬이므로 제 8414.59 호로 분류되어야 한다.

청구법인은 쟁점물품이 테이블과 천장에서 사용되는 것을 주된 목적으로 제작되었고, 그 이동성은 임의로 부가된 기능이므로 테이블용 및 천장용 팬이고 주장하나, 쟁점물품은 일반적인 테이블용 및 천장용 팬과 달리 휴대가 가능하도록 가볍게 제작된 점, 사용 시간이 4~8 시간 이내로서 고정하여 송풍하는 것이 목적인다고 보기에는 지속성이 약한 점, 주된 용도를 테이블용 등으로 특정할 수 없고 실내·외에서 다양하게, 특히 캠핑 또는 야외활동 시 다양한 대상과 위치에서 사용할 수 있도록 고리 또는 거치홀을 부착하여 설계 및 제작된 팬이라는 점 등을 고려할 때 쟁점물품의 고유한 특성은 이동식 소형 선풍기에 있다.

특히, 쟁점물품에만 부착되어 있는 하단 고리 또는 상단 거치홀을 활용하여 야외, 실내·외의 어디서든지 편리하게 사용하는 것을 고유 특성으로 하는바, 이를 위해 쟁점물품은 폴딩이 되도록 설계되어 이동성 및 다양한 활용성을 강조하였고, 쟁점물품과 관련된 액세서리로 캠핑용 비너를 함께 넣어 판매하며, 이를 통하여 쟁점물품을 더욱 다양하게 활용할 수 있음을 홈페이지를 통해 안내하고 있다.

청구법인은 쟁점처분이 통칙 제 6 호에 위배된다고 주장하나, 품목분류는 최우선 원칙인 통칙 제 1 호에 따라야 하고, 통칙 제 6 호는 해당 소호의 용어와 관련 소호의 주에 따라 결정하는 것으로서 보완적 규정에 해당한다.

통칙 제 1 호 및 제 6 호에 따라 쟁점물품이 제 8414.51 호에 분류되는지의 여부는 쟁점물품의 주된 용도에 따라 결정하여야 하고, 이러한 주된 용도는 제품의 설계, 제작 의도 등을 통해 객관적으로 판단되어야 한다.

소호의 용어를 좇아 제 8414.51 호는 실내에서 사용하는 팬을 분류하는 특계호로서 열거된 용도(장소)로만 사용하는 물품이 분류되는 것으로 한정하여 해석하여야 하고, 따라서 소호의 용어에서 나열한 물품 외에는 이 호로 분류될 수 없으며(열거주의), 그 외의 물품은 '기타의 팬'으로 보아 잔여호인 제 8414.59 호로 분류하여야 한다.

5. 판단

처분청이 제출한 쟁점물품의 홍보자료에 따르면, 쟁점①물품에 대해서는 폴드를 접은 후 파우치에 넣어 휴대 또는 이동성이 편리하다는 점과 식탁, 침실, 화장대, 골프장, 캠핑장, 유모차 등 다양한 곳에서 사용이 가능하다는 내용 등이 나타나고, 쟁점②물품에 대해서는 야외활동에 최적화 된 초경량 280g, 캠핑, 낚시, 차박 등 야외활동에 적합한 사이즈의 타프팬, 본체의 3 개 거치홀을 통해 천장용 실링팬 및 벽걸이 선풍기로도 활용이 가능하다는 내용 등이 나타난다.

쟁점물품이 주로 테이블용이나 천장용으로 사용된다거나 그러한 용도로 설계, 제작되었다고 볼 만한 객관적, 구체적 자료가 부족한 것으로 보이는 점 등에 비추어 처분청이 쟁점물품을 제 8414.51 호의 테이블용 및 천장용 팬이 아닌 것으로 보아 이 건 경정청구를 거부한 처분은 잘못이 없는 것으로 판단된다.

6. 결정요지 및 주문

[결정요지]

쟁점물품의 사용방식 및 수입자의 설명내용 등에 비추어 쟁점물품이 주로 테이블용이나 천장용으로 사용된다거나 그러한 용도로 설계·제작되었다고 볼만한 객관적·구체적 자료가 부족한 것으로 보이는 등에 제 8414.51 호의 테이블용 및 천장용 팬이 아닌 것으로 보아 경정청구를 거부한 처분에 잘못이 없음

[주문]

심판청구를 기각한다.

7. 시사점

쟁점물품과 같이 어떠한 용도에 전용되는 물품인지에 따라 품목분류가 달라질 수 있습니다. 특히 적용되는 관세율도 달라질 수 있기 때문에 전용 여부를 판단하는 것은 중요합니다.

테이블용·바닥용·벽용·창용·천장용·지붕용으로 사용할 수 있는 물품이라 하더라도 그 물품이 해당 용도로 전용되어 사용하는 물품인지 여부를 판단해야 합니다. 용도가 열거되어 있는 HS CODE 는 소호의 용어를 좇아 특계호로서 열거된 용도(장소)로만 사용하는 물품이 분류되는 것으로 한정하여 해석해야 합니다.



Global Customs Insight **AI와 통관 실무**

1. 개요

오늘날 글로벌 무역 환경은 디지털 전환과 자동화 기술의 급격한 발전을 중심으로 빠르게 변화하고 있습니다. 특히 통관(Customs clearance) 분야는 오랫동안 수작업 중심의 업무가 지배적이었지만, 최근 몇 년간 AI(인공지능) 기술의 도입으로 효율성과 정확성의 새로운 패러다임이 열리고 있습니다.

품목분류 자동화, 서류 자동 작성 등 다양한 통관 실무 영역에서 AI 는 전문가의 판단을 보조하거나, 반복 업무를 자동화하는 방향으로 빠르게 적용되고 있습니다. 관세청, 관세사, 수출입 기업, 전자상거래 플랫폼 등 다양한 이해관계자들이 AI 를 실무에 접목시키고 있으며, 이는 단순한 기술 활용을 넘어 통관 정책 및 무역 전략의 핵심 요소로 자리 잡아가고 있습니다.

AI가 현재 통관 실무에서 어떻게 활용되고 있는지, 그리고 그 활용 사례와 향후 전망에 대해 살펴보겠습니다.



이 하 나

관세사

hnlee@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

2. 통관에서의 AI 활용 현황

AI 는 통관 실무 전반에 걸쳐 점진적으로 도입되고 있으며, 특히 아래와 같은 세부 분야에서 빠르게 확산되고 있습니다.

(1) 품목분류(HS CODE) 자동화

가장 활발한 AI 활용 분야 중 하나로, GPT 와 같은 대형 언어 모델(LLM)을 활용해 제품 설명서를 입력하면 적절한 HS 코드(품목분류코드)를 자동 추천하는 기술이 상용화되고 있습니다.

(2) 서류 자동 검토 및 번역

AI 는 상업송장, 패키리스트, 수출신고서 등의 내용을 자동으로 검토하여 기재 오류나 필수 정보 누락 여부를 알려줄 수 있습니다.

3. 주요 국가별 AI 통관 실무 현황

(1) 중국

중국 세관은 다양한 AI·ML 모델을 도입하고 있으며, 총 62 개의 스마트 모델이 도입 단계에 있으며 그 중 2 개는 완전 운영 중입니다. 대표적인 사례로 지능형 통제 모델(TianXuan)과 스마트 이미지 분석 모델 등이 있습니다.

(2) 미국

미국 관세국경보호청(CBP)는 AI 를 활용해 항만 화물 스크리닝, 이상 감지 및 실시간 경고 시스템을 운영하고 있습니다. AI 는 영상·이미지 분석을 통해 마약·무허가 물품 등을 자동 탐지합니다.

Altana 라는 AI 기업과 협력하여, 공급망과 연결된 위험 거래를 파악 및 지도화하는 방식으로, fentanyl(펜타닐) 전구체를 추적하고 단속하는 데 성공적인 성과를 이루었습니다.

(3) 유럽연합(EU)

EU 는 Union Customs Code (UCC)를 통해 2020 년부터 전자 통관 시스템 도입을 확대 중입니다. 모든 종이 기반 절차를 디지털화하고, 단일창구 기반의 전자통관 체계를 구축하고 있습니다.

eClear 의 CustomsAI 와 같은 도구는 AI 기술로 기업들의 HS 코드 분류 업무를 자동화하는 솔루션으로 각광받고 있습니다.

4. 향후 전망

AI 의 통관 실무 적용은 앞으로 통관 산업 전반에 중대한 변화를 가져올 것으로 예상됩니다.

특히 관세청이 제공하는 전자통관 시스템(API)과 GPT 기반 AI 도구가 직접 연동되면서, AI가 추천한 HS 코드와 품목 정보가 신고 서식에 자동 반영되고 오류나 누락 사항도 사전에 점검할 수 있는 구조가 현실화될 수 있을 것으로 예상됩니다. 이는 통관 정확도와 처리 속도를 획기적으로 개선함과 동시에 기업과 세관 간의 정보 격차를 해소하는 중요한 계기가 될 것입니다.

아울러 국가별 법령, 세관 예규, FTA 협정문 등 고유한 규정을 반영한 맞춤형 AI 솔루션의 수요도 급증하고 있으며, 한국, 일본, EU 등 주요국에서는 각국 관세 규정에 특화된 모델 개발을 활발하게 진행하고 있습니다. 동시에 이러한 기술이 클라우드 기반 SaaS 형태로 제공되면서, 이제는 무역 경험이 부족한 중소기업이나 스타트업도 쉽고 저렴하게 AI 도구를 도입하여 통관 리스크를 관리할 수 있을 것으로 생각됩니다.

5. AI 발전에 따른 업무 활용시의 인식- AI는 통관 실무의 조력자

AI로 통관 업무를 대체하는 것이 아니라, 전문가의 판단을 지원하고 반복적인 업무를 경감하는 '보조 도구'인 조력자로 인식하여야 합니다. AI가 많은 업무를 보조할 수는 있으나, 통관 업무의 최종 결정과 법적 책임은 여전히 사람의 몫이며, **AI는 효율적이고 정확한 의사결정을 위한 도구로 인식되어야 합니다.** AI 도입의 성과를 극대화하려면, 단순한 기술 도입을 넘어 **실무자의 관세 지식과 제품 이해도 향상을 위한 교육**이 병행되어야 하며, 무엇보다도 **국가별 규정과 예규에 최적화된 신뢰성 높은 전문가의 조력**이 필수적입니다.

또한, AI가 제시한 결과에 대해 **기록하고 검토할 수 있는 이력관리 체계**를 갖추는 것도 향후 반복 사용과 오류 대응에 있어 중요한 전략이 될 것입니다.

지금은 AI가 통관 업무에 접목되어가는 초기 단계로, 각 기업들은 실무 환경에 맞는 AI 도입 전략을 수립하고, 점진적으로 업무 혁신을 시도해 나가야 할 때입니다.



FTA 및 수출입 실무 안내

과세가격 신고자료 일괄제출 제도 시행

1. 개요

- ① 성실한 납세자와 소규모 수입 납세자에 대해서는 과세자료 제출 생략
- ② 동일한 판매자와 동일한 조건으로 거래시, 1년에 한번만 과세자료 제출
- ③ 과세자료에 대해서 분야별로 구분하고, 제출해야 하는 과세자료를 구체적으로 명시

2. 시행

해당 제도를 규정한 「관세평가 운영에 관한 고시」는 '25.7.1.부터 시행되었으며, 유예기간 2달 이후, '25.9.1. 이후 수입하는 물품에 대해 과세자료를 제출해야 합니다.



손 성 곤

지사장/관세사
skson@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

3. 목적

- ① 과세가격 신고 제도 개편 방안 일괄제출 제도 등 절차 마련
- ② 가격신고서 서식 개정
- ③ 잠정가격신고 업무 규정 명확화
- ④ 특수관계자간 수입물품 과세가격 결정방법 사전심사(이하 "특수관계 사전심사") 실무회 의 확대

4. 대상

성실기업(AEO, ACVA)과 전년도 납부 세액 5억원 미만 수입기업을 제외한 모든 수입기업 입니다.

5. 내용

- ① 동일 조건으로 반복 수입하는 경우 최초 수입신고건만 과세가격결정자료를 제출하고 이후 수입신고건은 생략 (1년 내 포괄신고)
- ② 과세가격결정자료 제출을 수입 거래 형태별로, 가격 정확성 확인에 필요한 자료 목록을 구체적으로 규정(*8개 분야)
- ③ 기업의 과세가격결정자료 준비와 신고 대리인의 과세가격결정자료 검토로 인한 통관 지체 우려를 고려 사후 제출 허용
- ④ 과세가격결정자료 제출 대상(*8개 분야)에 해당하지 않는 경우 가격신고서와 함께 미제출 사유서를 제출하도록 허용
- ⑤ 과세자료의 확보가 지연되는 경우에는, 수입신고 할 때 '과세가격결정자료 지연제출

사유서' (「관세평가 운영에 관한 고시」 별지 제38호)를 작성하여 제출하고 수입 신고수리후 30일 이내 과세자료를 제출할 수 있음

* 8개 분야는 과세가격에 대해 세관장의 검토가 필요한 i)권리사용료, ii)생산 지원, iii)수수료·중개료, iv)운임·보험료·기타 운송관련 비용, v)용기·포장비용, vi)사후귀속이익, vii)간접지급금액, viii)특수관계자 거래임

6. 미제출 시 제재

- ① 월별납부업체 승인 취소
- ② 담보제공 생략 중지
- ③ 관세조사 또는 세액심사
- ④ 기타 관세법이 정하는 바에 따른 조치



관세무역개정 내용과 의견

「관세청 납세자보호에 관한 고시」 일부 개정

1. 개요

관세법 제118조의2부터 제118조의5까지에 따라 관세청장은 납세자보호위원회를 두어 납세자의 권리를 보호하고 있으며, 「관세청 납세자보호에 관한 고시」에서는 이를 보다 구체적으로 규정하고 있습니다. 이에 따라 동 고시의 개정 사항 중 주요 내용을 중심으로 안내 드립니다.

2. 개정이유

납세자의 권익보호를 강화하고 납세자보호관제도의 절차적 투명성 제고



김 동 현

관세사

dh.kim@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

3. 주요 개정내용

- 제72조(관세조사 일시중지 요청)

(1) 기존 납세자보호담당관에서 납세자보호관까지 범위 확장

- 납세자보호담당관만이 관세조사 일시중지 요청이 가능하였으나, 납세자보호관까지 그 범위를 확장.

개정 전	제72조(관세조사 일시중지 요청) ① 납세자보호담당관은 납세자보호위원회 운영을 위해 필요하다고 판단되는 경우 또는 법 제118조의5제6항에 따라 납세자보호위원회가 관세조사의 일시중지를 의결한 경우에는 별지 제42호서식의 관세조사 일시중지 요청서에 따라 소관부서장에게 관세조사의 일시중지를 요청해야 한다. 다만, 납세자가 일시중지를 원하지 아니하거나 권리보호 심의 요청 내용이 관세조사를 기피하려는 것이 명백한 경우 등 영 제144조의5제3항에 해당하는 경우에는 일시중지를 요청하지 아니할 수 있다.
개정 후	제72조(관세조사 일시중지 요청) ① 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 납세자보호위원회 운영을 위해 필요하다고 판단되는 경우 별지 제42호서식의 관세조사 일시중지 요청서에 따라 소관부서장에게 관세조사의 일시중지를 요청해야 한다. -생략-

(2) 납세자보호담당관을 통해 납세자보호위원회 심의를 요청한 경우로 한정

- 권리보호를 명분으로 한 과도한 조사중지 남용을 막고, 위원회 심의를 통해 신뢰성과 공정성을 확보

개정 전	② 제1항에 따른 관세조사의 일시중지 기간은 권리보호요청인이 관할 본부세관장으로부터 법 제118조의5제2항에 따른 결정 통지를 받고 관세청장에게 관할 본부세관장의 결정에 대한 취소 또는 변경을 요청하는 날까지로 할 수 있다
개정 후	② 납세자보호담당관에게 권리보호에 대한 납세자보호위원회의 심의를 요청한 경우 제1항에 따른 관세조사의 일시중지 기간은 권리보호요청인이 관할 본부세관장으로부터 법 제118조의5제2항에 따른 결과 통지를 받고 관세청장에게 관할 본부세관장의 결정에 대한 취소 또는 변경을 요청하는 날까지로 할 수 있다

(3) 관세조사 일시중지 기간 명확화

- 납세자 권리보호의 실효성을 높이면서도 조사중지의 남용과 지연을 방지해 절차적 균형을 유지

개정 전	③ 제1항 및 제2항에 따른 관세조사 일시중지를 요청받은 소관부서장은 관세조사를 일시중지해야 한다. 이 경우 조사기간은 일시중지된 기간만큼 자동으로 연장된다. ④ <신 설> ⑤ <신 설>
개정 후	③ 관세청장에게 납세자보호위원회의 심의를 요청한 경우 제1항에 따른 관세조사의 일시중지 기간은 법 제118조의5제4항에 따른 결과 통지가 있을 때까지로 할 수 있다. ④ 제2항 및 제3항에 따른 관세조사 일시중지를 요청받은 소관부서장은 관세조사를 일시중지해야 한다. 이 경우 조사기간은 일시중지된 기간만큼 자동으로 연장된다. ⑤ 납세자보호관 및 납세자보호담당관은 제 2 항 및 제 3 항에 따른 관세조사 일시중지 기간 중 다음 각 호에 해당하는 경우 관세조사 일시중지 사유가 소멸한 사실을 소관부서장에게 통보해야 한다. 1. 권리보호요청인이 제 70 조에 따라 권리보호요청의 전부를 취하한 경우 2. 납세자보호담당관이 제 74 조제 6 항에 따라 처리한 경우 3. 그 밖에 제 1 호부터 제 2 호까지에 준하는 사유가 있는 경우

4. 개정의견

이번 개정은 관세조사 일시중지 제도의 운영을 보다 합리적이고 투명하게 하기 위한 것으로, 납세자보호담당관에게 한정되었던 요청권을 납세자보호관까지 확대하여 권리보호 범위를 넓히는 한편, 단순 권리보호 요청만으로는 조사중지가 이루어지지 않도록 하고 납세자보호위원회의 심의를 거치도록 함으로써 제도의 남용을 방지하고 공정성을 강화하였습니다. 또한 조사중지 기간을 명확히 하고, 중지 사유가 소멸된 경우 이를 즉시 통보하도록 하여 불필요한 지연을 방지함으로써 납세자의 권리보호와 행정 효율성 간의 균형을 도모하고 있습니다. 기업 입장에서는 정당한 권리보호 기회가 확대되는 동시에 조사 절차가 투명하고 예측 가능하게 운영되어 불확실성이 줄고, 조사 지연 부담이 완화되는 긍정적 효과가 기대됩니다.

THE BEST CUSTOMS ADVISOR

We make the difference for your successful business!



 Shinhan